

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1496/2539

นาย ทรงศักดิ์ นาคมิตร
นาย ห่วง กลางรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 467

ที่ดินที่จำเลยขายให้แก่โจทก์มีเนื้อที่85ตารางวามิได้มีเนื้อที่ส่วนใดรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงดังนั้นที่จำเลยส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์โดยชี้ว่าเขตที่ดินด้านทิศใต้ อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางทางหลวง7.50เมตรตามที่โจทก์ฟ้องซึ่งความจริงแล้วเขตที่ดินด้านที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางทางหลวงมากกว่าที่จำเลยชี้ อันเป็นผลทำให้ที่ดินที่จำเลยส่งมอบให้แก่โจทก์มีเนื้อที่ขาดไป30ตารางวาจึงเป็นกรณีที่จำเลยผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่โจทก์ผู้ซื้อขาดตกบกพร่องไม่ครบจำนวนตามที่ตกลงซื้อขายกัน โจทก์ผู้ซื้อจึงต้องฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบภายใน1ปีนับแต่วันที่จำเลยส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา467

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529 โจทก์ซื้อที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1660เลขที่ดิน 92 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอนาทมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 85 ตารางวา ไปจากจำเลยในราคา5,000 บาท ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 โจทก์ให้พนักงานที่ดินอำเภอนาทมตรวจสอบความถูกต้องที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าที่ดินที่โจทก์ซื้อจากจำเลย

ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินจะต้องอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของทางหลวงสายบางน้ำจืด-บ้านตะกุกเหนือ 15 เมตรแต่ที่จำเลยนำชี้ให้โจทก์ครอบครองนั้นอยู่ห่างเพียง 7.50 เมตร ดังนั้นเนื้อที่ 30 ตารางวา จาก 85 ตารางวา จึงอยู่ในเขตทางหลวงโจทก์ขอให้จำเลยยอมให้โจทก์ครอบครองที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้องครบ 85 ตารางวา แต่จำเลยไม่ยินยอมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยจัดการให้โจทก์ได้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1660 เลขที่ดิน 92 ให้ครบ 85 ตารางวา หากไม่สามารถจัดการได้ให้จำเลยใช้เงิน 12,000 บาท แก่โจทก์แทน

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยได้ตกลงซื้อขายที่ดินตามที่โจทก์ฟ้องกันจริง เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเป็นการขายทั้งแปลงเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยจำเลยส่งมอบที่ดินที่ซื้อขายให้โจทก์ครอบครองแล้วในวันซื้อขายคือวันที่ 27 มิถุนายน 2529 โดยโจทก์ไม่ตั้งใจที่จะให้เจ้าพนักงานที่ดินไปตรวจสอบรังวัดความถูกต้องของที่ดิน การที่โจทก์ฟ้องมาฟ้องบังคับจำเลยให้มอบที่ดินที่ยังขาดอยู่อีก 30 ตารางวา จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติว่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529 จำเลยโอนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1660 เลขที่ดิน 92

หมู่ที่ 6 ตำบลเสวีดอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 85 ตารางวา ให้แก่
โจทก์จำเลยได้ส่งมอบที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) สำหรับ
ที่ดินที่ซื้อขายให้แก่โจทก์เข้าครอบครองในวันเดียวกันนั้นต่อมาเมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2535 โจทก์ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินที่ซื้อจากจำเลย
ปรากฏว่าจำเลยชี้เขตและส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์ขาดไป 30 ตารางวา คดีมีปัญหาที่
ต้องวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1660 ตำบลเสวีด อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่
จำเลยขายให้แก่โจทก์ ซึ่งตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับดังกล่าว ที่
จำเลยส่งศาลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 มีเนื้อที่ 85 ตารางวา ตรงตามสำเนา
หนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ตามแผนที่รูปที่ดินในหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ มิได้มีเนื้อที่ส่วนใดรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง ดังนั้น
ที่จำเลยส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์โดยชี้ว่าเขตที่ดินด้านทิศใต้อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลาง
ทางหลวง 7.50 เมตร ตามที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งความจริงแล้วเขตที่ดินด้านที่อยู่ห่างจากจุด
กึ่งกลางทางหลวงมากกว่าที่จำเลยชี้ อันเป็นผลทำให้ที่ดินที่จำเลยส่งมอบให้แก่โจทก์
มีเนื้อที่ขาดไป 30 ตารางวาจึงเป็นกรณีที่จำเลยผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่
โจทก์ผู้ซื้อขาดตกบกพร่อง ไม่ครบจำนวนตามที่ตกลงซื้อขายกัน โจทก์ผู้ซื้อจึงต้อง
ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่
โจทก์ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 467 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
จำเลยส่งมอบที่ดินที่ขายให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529 โจทก์มาฟ้องเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2536 เกิน 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยส่งมอบที่ดินให้แล้ว คดีโจทก์จึง
ขาดอายุความ

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(พิมล สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ